



OFÍCIOS

OFÍCIO CAALEMS nº 024/2026, DE 12 DE MAIO DE 2026

A Sua Excelência

o senhor Deputado Estadual Professor Rinaldo Modesto

Assunto: Solicitações – 2º Concurso Público da Alems.

Senhor Deputado,

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação e entusiasmo que a **Comissão de Aprovados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Caalems)** apresenta-se oficialmente a Vossa Excelência. Esta comissão nasceu da união de candidatos habilitados no Resultado Preliminar da Prova Objetiva do 2º Concurso Público de Provas para Provimento de Cargos Efetivos e Formação de Cadastro Reserva do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

Somos movidos pelo desejo de colaborar, acompanhar e contribuir para que esse certame transcorra com lisura, transparência e respeito aos direitos de todos os concorrentes. Inicialmente, representamos pelo menos 229 pessoas.

Gostaríamos também de registrar, antes de qualquer ponto, que temos plena consciência de que a atual legislatura já gravou seus nomes na história do nosso Estado. A realização deste certame é, certamente, um marco civilizatório e de modernização para a Alems e de contribuição direta aos sul-mato-grossenses!

Queremos que a Alems continue a ser um grande exemplo estadual de valorização do servidor efetivo. Uma atitude proativa, fomentada por Vossa Excelência, é capaz de gerar um capital político e socioeconômico inestimável. Isto posto, depositamos nossa confiança em sua liderança e pedimos, encarecidamente, que seja o nosso porta-voz nesta causa.

Comissão de Aprovados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Caalems)

Instagram: www.instagram.com/aprovadosalems | E-mail: aprovadosalems@gmail.com

Site: www.aprovadosalems.dpdns.org



PEDIDOS

PEDIDO 01

Em caráter de urgência, pede-se o debate qualificado, junto aos pares parlamentares e à Comissão Organizadora, a viabilidade jurídica e administrativa da homologação do referido certame até o dia 3 de julho de 2026, ainda que de forma parcial (pelo menos, dos cargos sem prova prática, que são 31 do total de 33 cargos).

A celeridade nesse trâmite é imperativa para resguardar a possibilidade de nomeações ainda no corrente ano, evitando o impedimento legal imposto pelo Artigo 73, inciso V, alínea “c”, da Lei Federal nº 9.504/97. Com isso, espera-se resultar em mais servidores na Alems, prestando serviço à população, e término da atual legislatura com maestria.

Os Tribunais Superiores, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já pacificaram que o fracionamento da homologação do concurso público é plenamente legal, consagra a eficiência e não prejudica a continuidade do serviço público.

PEDIDO 02

Após análise dos editais e documentos publicados, foram identificadas, pela Caalems, inconsistências relevantes quanto à aplicação das regras de reserva de vagas (cotas) no concurso público em questão. **Ver Anexo Único para mais detalhes.**

PEDIDO 03

Pleiteia-se a retificação do edital, antes da homologação final, para a ampliação do número de vagas imediatas. Aumentar as vagas imediatas no edital confere aos candidatos aprovados o direito líquido e certo à nomeação, retirando-os da angústia da espera e blindando a Casa de Leis Estadual contra a escassez de pessoal.

A Lei Estadual 6.279/24, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul, estipula, inclusive, um quantitativo de cargos efetivos bastante superior às vagas previstas no concurso público, e boa parte de tais vagas encontra-se atualmente ociosa ou ainda sem cargo efetivado.



PEDIDO 04

Inicialmente, cumpre reconhecer a extrema relevância da Lei Estadual 6.072/23, fruto da iniciativa do deputado estadual Pedro Kemp, cuja finalidade consiste justamente em assegurar maior racionalidade administrativa, economicidade e proteção aos candidatos habilitados nos concursos públicos estaduais, evitando eliminações prematuras dos que atingiram a nota mínima prevista em edital.

Nesse contexto, o Artigo 1º da referida legislação estabelece que “Fica vedada nos concursos da Administração Pública Estadual a eliminação de candidatos que pontuarem com nota mínima exigida no edital, ainda que não classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas para as demais etapas do certame”.

Diante disso, considerando que 216 candidatos do Cargo 31 – Técnico Legislativo – Polícia Legislativa atingiram a nota mínima exigida nas provas objetivas, solicita-se apoio institucional e parlamentar para a retificação do edital do certame, a fim de que haja afirmação clara de que todos os classificados serão convocados para a próxima etapa do concurso, consistente no Teste de Aptidão Física (TAF), cuja convocação está prevista no cronograma da FCC para o dia 14 de maio de 2026.

Tal medida não apenas concretiza a finalidade da Lei Estadual 6.072/23, como também atende diretamente ao interesse público e à própria conveniência administrativa da ALEMS. Ademais, considera-se que a cláusula de barreira constante na tabela do item 10.7 não existe mais, uma vez que não consta no Edital 02/26 de Retificação.

Entretanto, se a limitação excessiva do item 10.7 ainda for aplicada conforme tabela disponível no edital de abertura (a qual não está no Edital de Retificação; e, por isso, entende-se que não será aplicada), diversos candidatos habilitados serão impedidos de exercer qualquer papel efetivo no futuro cadastro de reserva, apesar de terem alcançado a nota mínima exigida nas provas objetivas, em aparente desacordo com a finalidade protetiva estabelecida pela legislação estadual.

Além disso, o TAF possui caráter eliminatório, sendo notório que essa etapa costuma reprovar percentual expressivo de candidatos. Assim, a restrição quantitativa imposta antes mesmo da realização do TAF poderia comprometer a própria formação de um cadastro de reserva efetivamente apto a suprir futuras demandas da Administração Pública.

A convocação ampliada revela-se medida administrativa prudente e economicamente vantajosa, uma vez que possibilita a realização do TAF em momento único, evitando futuros custos operacionais decorrentes da eventual necessidade de convocação suplementar ou realização posterior de nova etapa física.

Por fim, considerando que existem atualmente dezenas de cargos vagos na Polícia Legislativa da ALEMS, bem como a necessidade contínua de reforço estrutural e operacional do quadro funcional, a convocação integral dos candidatos habilitados revela-se medida juridicamente legítima, administrativamente eficiente e alinhada ao interesse público.



DIÁLOGO

A Caalems coloca-se à inteira disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer informações adicionais, bem como apresentar documentação complementar e/ou participar de novas reuniões para debater sobre os temas aqui levantados.

Agradecemos pela disponibilidade em nos atender e por toda a gentileza!

Campo Grande, 12 de maio de 2026.

Respeitosamente,

Matheus Teixeira
Presidente da Caalems

Matheus Jardim Guerreiro da Silva
Vice-presidente da Caalems

Odair Escobar da Silva Junior
Secretário de Transparência da Caalems

Luis Gustavo Cembranel
1º Secretário da Caalems



ANEXO ÚNICO

I – DOS FATOS

A preocupação que motiva este pedido é objetiva: há indícios de que o resultado final do concurso possa vir a promover alterações indevidas nas ordens de posse. Em última análise, tal suposto fato poderia gerar futuras judicializações e/ou suspensão por parte do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) – situação prejudicial tanto à Alems quanto aos próprios candidatos aprovados.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

O intuito deste pedido é, portanto, preventivo e saneador, buscando evitar impasses que possam comprometer a validade do certame ou a segurança jurídica das futuras nomeações. Para embasar o pedido de esclarecimentos, a Caalems identificou as seguintes inconsistências na consolidação dos editais publicados:

1. Distribuição de vagas reservadas para os cargos de Analista Legislativo – Jurídico (Código 16) e Técnico Legislativo – Área Administrativa (Código 25)

O item 5.1.1 do Edital nº 01/2025 estabelece reserva de 5% (cinco por cento) das vagas para candidatos com deficiência (pessoas com deficiência/PCDs). O item 6.1 do mesmo edital fixa 20% (vinte por cento) para candidatos negros (ou seja, pretos e pardos) e o item 7.1 prevê 3% (três por cento) para candidatos indígenas.

Ocorre que, no Anexo VI (quadro de distribuição de vagas), observam-se as seguintes irregularidades:

- Cargo 16 – Analista Legislativo – Jurídico: são 9 (nove) vagas no total. O quadro prevê 7 (sete) vagas para ampla concorrência e 2 (duas) para negros, porém 0 (zero) vaga para PCD. Considerando a reserva legal de 5% (cinco por cento), a 5ª (quinta) vaga deveria ser de PCD, o que não foi contemplado.
- Cargo 25 – Técnico Legislativo – Área Administrativa: são 15 (quinze) vagas no total. O quadro prevê 11 (onze) para ampla concorrência, 1 (uma) para PCD e 3 (três) para negros, porém 0 (zero) vaga para indígena. Considerando a reserva legal de 3% (três por cento), a 11ª (décima primeira) vaga deveria ser de indígena, o que tampouco foi contemplado.
- Cargo 31 – Técnico Legislativo – Polícia Legislativa: o Edital nº 04/2026 de retificação para inclusão de critérios de convocação das listas de cotas fez o cálculo certo para este cargo. Ou seja: são 6 (seis) vagas no total. O quadro prevê 4 (quatro) para ampla concorrência, 1 (uma) para PCD e 1 (uma) para negro.



2. Critérios de convocações de PCDs – item 5.1.3 do Edital nº 04/2026

O Edital nº 04/2026 incluiu o item 5.1.3, com a seguinte redação: “O primeiro candidato com deficiência classificado será convocado para a **5ª vaga aberta**; os demais, para ocupar a **11ª, 21ª, 31ª, 41ª** vagas, e assim sucessivamente [...]”.

A Caalems verificou que essa sequência não seria compatível com a reserva legal de 5% (cinco por cento) prevista no item 5.1.1. O intervalo adotado (5ª, 11ª, 21ª, 31ª, 41ª...) contemplaria, na prática, aproximadamente 10% (dez por cento) das vagas para PCDs em alguns trechos, dobrando a cota legalmente estabelecida. Para respeitar estritamente o percentual de 5% (cinco por cento), a sequência correta, de acordo com o edital de abertura do concurso público, deveria ser a seguinte: 5ª (quinta), 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vagas, e assim por diante – ou seja, uma vaga reservada a cada 20 (vinte) vagas abertas, mais a 5ª (quinta) vaga.

A adoção de uma sequência possivelmente irregular poderia vir a prejudicar candidatos de ampla concorrência, que seriam convocados nessas posições, gerando insegurança jurídica e eventual contestação judicial sobre a validade das nomeações.

3. Critérios de convocações de indígenas – item 7.1.3 do Edital nº 04/2026

O item 7.1.3 prevê que o primeiro candidato indígena seja convocado para a 10ª (décima) vaga aberta. Todavia, a reserva legal de 3% (três por cento) para indígenas implicaria a primeira convocação somente a partir da 11ª (décima primeira) vaga. Ou seja, de acordo com o edital de abertura do concurso público, deveria ser uma vaga a cada, aproximadamente, 33 (trinta e três) vagas abertas, mais a 11ª (décima primeira) vaga; e não a 10ª (décima). O deslocamento de uma posição pode aparentar algo pequeno, mas interferiria diretamente na ordem de posse dos demais candidatos.

4. Avaliação biopsicossocial de PCDs

A Caalems não identificou, no cronograma vigente do certame, previsão expressa de quando deverá ocorrer a avaliação biopsicossocial dos candidatos declarados como PCDs, uma etapa indispensável para confirmar o enquadramento desses nas vagas reservadas, conforme o item 5.11 do Edital nº 01/2025.

É fundamental que essa etapa ocorra antes da homologação final do concurso público, de modo que a lista publicada já reflita o resultado definitivo, sem risco de alterações posteriores que poderiam vir a impactar a ordem de convocação de todos os demais candidatos. A ausência dessa previsão legal no cronograma gera insegurança jurídica e poderia comprometer a integridade do resultado final.

III – DA FINALIDADE E DO PLEITO

Todas as questões apontadas têm em comum um risco real: se não forem esclarecidas e, se for o caso, corrigidas em tempo hábil, antes da homologação do concurso público, o resultado final poderá alterar indevidamente a ordem de convocação dos candidatos, gerando contestações judiciais, que prejudicarão tanto os aprovados quanto a própria ALEMS.



IV – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, a Caalems requer:

1. Que a Mesa Diretora avalie e, sendo pertinente, intermedeie junto à FCC e à Comissão Organizadora do concurso público, o encaminhamento de requerimento formal para:

- a) Esclarecimento acerca da correta aplicação dos percentuais de reserva de vagas (PCDs, negros e indígenas);
- b) Revisão da distribuição de vagas nos cargos apontados;
- c) Correção dos critérios de convocação previstos nos editais; e
- d) Inclusão e divulgação da etapa de avaliação biopsicossocial no cronograma oficial do certame.

2. Caso constatadas irregularidades, que sejam promovidas as devidas retificações antes da homologação final do concurso público.

3. A adoção de medidas preventivas, visando assegurar a lisura, a transparência e a segurança jurídica do certame.